

Bekendtgørelse 2007-06-20 nr. 678

om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2007 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere

I medfør af § 27, stk. 4, i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring som ændret ved lov nr. 496 af 6. juni 2007 fastsættes:

§ 1

En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 17 og § 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel A anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Stk. 4. Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne og afgørelsen om eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings stillingtagen til fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige ydelse på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,164. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

§ 2

En løbende ydelse for tab af forsørger, tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel B eller C, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 3

Faktorerne i bilagets tabel A, B og C er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

- 1) En dødelighed for erstatningsmodtageren som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.

- 2) En rentefod på 5,63 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de af Nationalbanken opgjorte årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2001 til 2005.
- 3) En beskatning af kapitalafkast på 38,78 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2006 for bundskatten (5,48 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige amtsskat (10,5 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (22,1 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,7 pct.).
- 4) En beskatning af løbende ydelse på 41,78 pct., fastsat som gennemsnittet af henholdsvis summen af satserne for indkomståret 2006 for bundskatten (5,48 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige amtsskat (10,5 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (22,1 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,7 pct.) og summen af satserne for indkomståret 2006 for bundskatten (5,48 pct.) og mellemskatten (6,0 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige amtsskat (10,5 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (22,1 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,7 pct.).
- 5) En løntalsregulering af løbende ydelse på 2,78 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2003 til 2007.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007 og har virkning for ulykker indtrådt den 1. juli 2007 eller senere og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere, når løbende ydelser omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 1. juli 2007 til den 31. december 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1068 af 11. december 2003 har fortsat virkning for ulykker indtrådt før den 1. juli 2007 og for erhvervssygdomme anmeldt før den 1. juli 2007.

Bilag 1

Tabel A: Erhvervsevnetabserstatning uden omsætningsmulighed fra det 63. år

Fyldt alder	Mænd	Kvinder	Fyldt alder	Mænd	Kvinder
5	27,321	27,626	35	14,738	15,017
6	26,937	27,243	36	14,284	14,558
7	26,550	26,857	37	13,828	14,097
8	26,161	26,469	38	13,371	13,634
9	25,769	26,078	39	12,912	13,169
10	25,375	25,685	40	12,451	12,701
11	24,978	25,289	41	11,988	12,231
12	24,578	24,890	42	11,524	11,759
13	24,177	24,489	43	11,058	11,285
14	23,772	24,085	44	10,590	10,808
15	23,365	23,679	45	10,120	10,329
16	22,956	23,270	46	9,649	9,848
17	22,544	22,858	47	9,176	9,365

18	22,130	22,444	48	8,701	8,879
19	21,713	22,027	49	8,224	8,391
20	21,294	21,608	50	7,745	7,900
21	20,873	21,186	51	7,263	7,406
22	20,449	20,761	52	6,779	6,910
23	20,023	20,334	53	6,293	6,410
24	19,594	19,905	54	5,803	5,907
25	19,164	19,472	55	5,310	5,401
26	18,731	19,038	56	4,813	4,891
27	18,295	18,601	57	4,312	4,376
28	17,858	18,161	58	3,805	3,857
29	17,418	17,719	59	3,293	3,332
30	16,977	17,275	60	2,774	2,801
31	16,533	16,828	61	2,247	2,264
32	16,087	16,379	62	1,711	1,718
33	15,639	15,927			
34	15,189	15,473			

Tabel B: Forsørgertabserstatning, mænd

Fyldt alder				Resterende erstatningsperiode, antal hele år						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,580	1,156	1,727	2,295	2,857	3,416	3,970	4,519	5,065	5,606
19	0,580	1,156	1,727	2,294	2,857	3,415	3,969	4,519	5,064	5,605
20	0,580	1,156	1,727	2,294	2,857	3,415	3,969	4,518	5,063	5,603
21	0,580	1,156	1,727	2,294	2,856	3,414	3,968	4,517	5,062	5,602
22	0,580	1,156	1,727	2,294	2,856	3,414	3,967	4,516	5,060	5,600
23	0,580	1,156	1,727	2,294	2,856	3,413	3,966	4,515	5,059	5,598
24	0,580	1,156	1,727	2,293	2,855	3,413	3,965	4,514	5,057	5,596
25	0,580	1,156	1,727	2,293	2,855	3,412	3,965	4,512	5,056	5,594
26	0,580	1,156	1,726	2,293	2,854	3,411	3,963	4,511	5,054	5,592
27	0,580	1,155	1,726	2,292	2,854	3,410	3,962	4,510	5,052	5,590
28	0,580	1,155	1,726	2,292	2,853	3,410	3,961	4,508	5,050	5,587
29	0,580	1,155	1,726	2,292	2,852	3,409	3,960	4,506	5,047	5,584

30	0,580	1,155	1,726	2,291	2,852	3,408	3,958	4,504	5,045	5,581
31	0,580	1,155	1,725	2,291	2,851	3,406	3,957	4,502	5,042	5,577
32	0,580	1,155	1,725	2,290	2,850	3,405	3,955	4,500	5,039	5,573
33	0,580	1,155	1,725	2,290	2,849	3,404	3,953	4,497	5,036	5,569
34	0,580	1,155	1,724	2,289	2,848	3,402	3,951	4,494	5,032	5,564
35	0,580	1,155	1,724	2,288	2,847	3,401	3,949	4,491	5,028	5,559
36	0,580	1,154	1,724	2,287	2,846	3,399	3,946	4,488	5,024	5,554
37	0,580	1,154	1,723	2,287	2,845	3,397	3,944	4,484	5,019	5,548
38	0,580	1,154	1,723	2,286	2,843	3,395	3,941	4,480	5,014	5,541
39	0,580	1,154	1,722	2,285	2,842	3,393	3,937	4,476	5,008	5,534
40	0,580	1,153	1,722	2,284	2,840	3,390	3,934	4,471	5,002	5,526
41	0,580	1,153	1,721	2,283	2,838	3,387	3,930	4,466	4,996	5,518
42	0,579	1,153	1,720	2,281	2,836	3,384	3,926	4,461	4,988	5,509
43	0,579	1,153	1,720	2,280	2,834	3,381	3,921	4,455	4,981	5,499
44	0,579	1,152	1,719	2,279	2,832	3,378	3,916	4,448	4,972	5,488
45	0,579	1,152	1,718	2,277	2,829	3,374	3,911	4,441	4,963	5,476
46	0,579	1,151	1,717	2,275	2,826	3,370	3,905	4,433	4,952	5,463
47	0,579	1,151	1,716	2,273	2,823	3,365	3,899	4,424	4,941	5,450
48	0,579	1,151	1,715	2,271	2,820	3,360	3,892	4,415	4,929	5,434
49	0,579	1,150	1,713	2,269	2,816	3,355	3,884	4,405	4,916	5,418
50	0,579	1,149	1,712	2,266	2,812	3,349	3,876	4,394	4,902	5,400
51	0,578	1,149	1,711	2,264	2,808	3,342	3,867	4,382	4,887	5,380
52	0,578	1,148	1,709	2,261	2,803	3,335	3,857	4,369	4,870	5,359
53	0,578	1,147	1,707	2,257	2,798	3,328	3,847	4,355	4,852	5,336
54	0,578	1,146	1,705	2,254	2,792	3,319	3,835	4,340	4,832	5,312
55	0,578	1,146	1,703	2,250	2,786	3,310	3,823	4,323	4,811	5,285
56	0,578	1,145	1,701	2,246	2,779	3,301	3,809	4,305	4,787	
57	0,577	1,144	1,698	2,241	2,772	3,290	3,795	4,285		
58	0,577	1,142	1,696	2,236	2,764	3,278	3,779			
59	0,577	1,141	1,693	2,231	2,756	3,266				
60	0,576	1,140	1,689	2,225	2,746					
61	0,576	1,138	1,686	2,219						
62	0,576	1,137	1,682							
63	0,575	1,135								

64	0,575									
----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel C: Forsørgertabserstatning, kvinder

Fyldt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,580	1,156	1,728	2,295	2,858	3,417	3,972	4,522	5,068	5,610
19	0,580	1,156	1,728	2,295	2,858	3,417	3,971	4,521	5,067	5,609
20	0,580	1,156	1,728	2,295	2,858	3,416	3,971	4,521	5,067	5,608
21	0,580	1,156	1,728	2,295	2,858	3,416	3,970	4,520	5,066	5,607
22	0,580	1,156	1,727	2,295	2,857	3,416	3,970	4,519	5,065	5,606
23	0,580	1,156	1,727	2,294	2,857	3,415	3,969	4,519	5,064	5,605
24	0,580	1,156	1,727	2,294	2,857	3,415	3,969	4,518	5,063	5,603
25	0,580	1,156	1,727	2,294	2,856	3,414	3,968	4,517	5,062	5,602
26	0,580	1,156	1,727	2,294	2,856	3,414	3,967	4,516	5,060	5,600
27	0,580	1,156	1,727	2,294	2,856	3,413	3,966	4,515	5,059	5,598
28	0,580	1,156	1,727	2,293	2,855	3,413	3,965	4,514	5,057	5,596
29	0,580	1,156	1,727	2,293	2,855	3,412	3,965	4,512	5,056	5,594
30	0,580	1,156	1,726	2,293	2,854	3,411	3,963	4,511	5,054	5,592
31	0,580	1,155	1,726	2,292	2,854	3,410	3,962	4,510	5,052	5,590
32	0,580	1,155	1,726	2,292	2,853	3,410	3,961	4,508	5,050	5,587
33	0,580	1,155	1,726	2,292	2,852	3,409	3,960	4,506	5,047	5,584
34	0,580	1,155	1,726	2,291	2,852	3,408	3,958	4,504	5,045	5,581
35	0,580	1,155	1,725	2,291	2,851	3,406	3,957	4,502	5,042	5,577
36	0,580	1,155	1,725	2,290	2,850	3,405	3,955	4,500	5,039	5,573
37	0,580	1,155	1,725	2,290	2,849	3,404	3,953	4,497	5,036	5,569
38	0,580	1,155	1,724	2,289	2,848	3,402	3,951	4,494	5,032	5,564
39	0,580	1,155	1,724	2,288	2,847	3,401	3,949	4,491	5,028	5,559
40	0,580	1,154	1,724	2,287	2,846	3,399	3,946	4,488	5,024	5,554
41	0,580	1,154	1,723	2,287	2,845	3,397	3,944	4,484	5,019	5,548
42	0,580	1,154	1,723	2,286	2,843	3,395	3,941	4,480	5,014	5,541
43	0,580	1,154	1,722	2,285	2,842	3,393	3,937	4,476	5,008	5,534
44	0,580	1,153	1,722	2,284	2,840	3,390	3,934	4,471	5,002	5,526

45	0,580	1,153	1,721	2,283	2,838	3,387	3,930	4,466	4,996	5,518
46	0,579	1,153	1,720	2,281	2,836	3,384	3,926	4,461	4,988	5,509
47	0,579	1,153	1,720	2,280	2,834	3,381	3,921	4,455	4,981	5,499
48	0,579	1,152	1,719	2,279	2,832	3,378	3,916	4,448	4,972	5,488
49	0,579	1,152	1,718	2,277	2,829	3,374	3,911	4,441	4,963	5,476
50	0,579	1,151	1,717	2,275	2,826	3,370	3,905	4,433	4,952	5,463
51	0,579	1,151	1,716	2,273	2,823	3,365	3,899	4,424	4,941	5,450
52	0,579	1,151	1,715	2,271	2,820	3,360	3,892	4,415	4,929	5,434
53	0,579	1,150	1,713	2,269	2,816	3,355	3,884	4,405	4,916	5,418
54	0,579	1,149	1,712	2,266	2,812	3,349	3,876	4,394	4,902	5,400
55	0,578	1,149	1,711	2,264	2,808	3,342	3,867	4,382	4,887	5,380
56	0,578	1,148	1,709	2,261	2,803	3,335	3,857	4,369	4,870	
57	0,578	1,147	1,707	2,257	2,798	3,328	3,847	4,355		
58	0,578	1,146	1,705	2,254	2,792	3,319	3,835			
59	0,578	1,146	1,703	2,250	2,786	3,310				
60	0,578	1,145	1,701	2,246	2,779					
61	0,577	1,144	1,698	2,241						
62	0,577	1,142	1,696							
63	0,577	1,141								
64	0,576									